

부서주의 및 통보사항

일련번호 20외환 - 1

제목 해외직접투자 신고 및 사후보고 미흡

소관부서 %%!사업부, ^%\$@**투자부, ^%\$@!!!사업부, ###!@#!!사업부,
(**#사업부

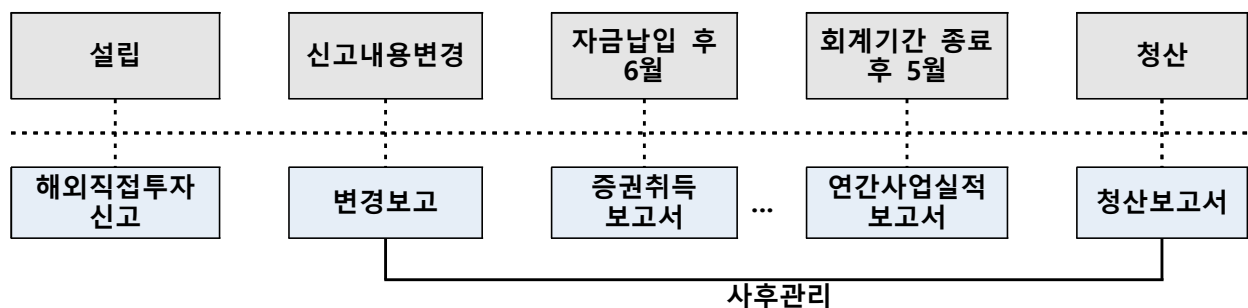
관계부서

내용

해외사업본부의 각 부서는 「직제규정시행세칙」의 분장업무에 따라 소관 사업에 대한 사업계획, 전략수립, 의사결정, 투자비 집행 및 신고 등을 담당 하고 있으며 공사의 모든 해외사업은 투자비 또는 대여금 등을 납입하기 위하여 지정 외국환 은행을 통해 해외직접투자 신고를 하여야 한다.

해외직접투자란 외국환거래법 제3조 및 시행령 제8조에 따라 증권취득 또는 금전대여를 통해 외국법인과 지속적인 경제관계를 맺는 행위이며 해외직접투자를 하고자 하는 경우에는 외국환거래규정 제9-9조 제1항에 따라 사전에 신고하고 투자금액 납입 또는 대여자금 제공 후 6개월 이내 외화증권(채권) 취득보고서를 제출하여야 한다.

【표 1】 해외직접투자 단계별 의무사항



그러나 2019년 %%세관 외환검사(2019.9.16.~2019.10.02.)에서 2014년 7월 이후 공사의 모든 외국환거래를 점검한 결과 해외사업의 투자비 또는 대여금 납입 이후 외화증권(채권) 취득보고서 제출이 지연되었거나 대여금에 대한 이자를 원금화하여 결과적으로 대부금액이 증액되는 경우에도 해외직접투자 사전 신고사항이나 사후 신고한 사례가 확인되었다.

【표 2】 외환검사 결과 과태료 납부 내역

(단위: 원)

법인명	위반내용		과태료	담당부서
	사전신고 위반	사후보고 누락·지연		
KOGAS ***** Ltd		1건	800,000	%%!사업부
KOGAS ***** Ltd		2건	1,600,000	^%\$@**투자부
KG ***** ***** Ltd		3건	2,400,000	^%\$@**투자부
KG ***** ***** Ltd		6건	4,800,000	^%\$@!!!사업부
KOGAS ***** ***** Ltd		2건	11,200,000	###!@#!@!사업부
***** LNG Development		3건	12,000,000	###!@#!@!사업부
KOGAS ***** LNG Ltd		5건	28,000,000	%%!사업부
KOGAS ***** Pty Ltd		9건	31,200,000	###!@#!@!사업부
KOGAS ***** B.V.		21건	31,200,000	(**#사업부
KOGAS ***** B.V.		20건	40,000,000	(**#사업부
KO*****	13건	-	65,215,860	%%!사업부
KOGAS ***** B.V.		43건	135,200,000	(**#사업부
합계	13건	115건	363,615,860	

그 결과, %%세관으로부터 과태료를 부과(2019.10.15.) 받았으며 의견 진술 기한 내 자진 납부로 일부 감면(20%)을 받아 약 364백만 원을 납부하였다.

관계기관 의견

(**#사업부 소관 &###)(사업의 경우 네덜란드 법인으로서 투자비 납부 후 정식 자본금 등록을 위해서는 1건 당 약 5백만 원의 비용이 발생하여 비용절감을 위해 자본잉여금으로 관리하고 기말결산서로 사후보고를 해왔기 때문에 다수의 사후 보고 지연 건이 발생하였으나 향후에는 외환거래법을 준수하여 재발방지 노력을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 외국환 거래 신고와 사후보고를 미흡하게 수행한 %%!사업부, ^%\$@**투자부, ^%\$@!!!사업부, ###!@#!@!사업부, (**#사업부에 주의 조치하시기 바랍니다.(부서주의)
- ② %%!사업부, ^%\$@**투자부, ^%\$@!!!사업부, ###!@#!@!사업부, (**#사업부는 전입 직원 교육 강화, 주기적인 자체 점검 시행 등 재발방지 방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)